

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 380/2535	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาว นวณารถ ส่งเสริมรัตนกุล	โจทก์
	นางสาว จิราภรณ์ ลี้ม สมบูรณ์	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 226

แม้โจทก์ร่วมจะมีได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งหมู่บ้าน แต่โจทก์ร่วมก็เป็นเจ้าของหมู่บ้าน เป็นผู้ครอบครองหมู่บ้านกับเป็นเจ้าของโช้และกุญแจซึ่งปิดกั้นทางเข้าหมู่บ้านเมื่อมีผู้มาทำลายโช้และกุญแจเพื่อจะเข้าไปในหมู่บ้าน โจทก์ร่วมยอมเป็นผู้เสียหายมีอำนาจร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีได้ บ.และจำเลยกระทำความผิดร่วมกัน บ.ถูกแยกฟ้องที่ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง แต่ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางพิพากษายกฟ้องเพราะพยานโจทก์เบิกความแตกต่างกัน ก็เป็นดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของแต่ละศาล ศาลในคดีที่จำเลยถูกฟ้องไม่จำเป็นต้องถือตาม

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2531 เวลากลางวันจำเลยกับนายบัญชาซึ่งได้แยกไปดำเนินคดีที่ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางร่วมกันใช้เลื่อยตัดโช้เหล็กและใช้ค้อนทุบกุญแจซึ่งคล้องไว้กับโช้เหล็กกั้นทางเข้าหมู่บ้านธารน้ำใจของนางสาวนวณารตส่งเสริมรัตนกุล ผู้เสียหาย ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของนางวิลาศ สุขขังจนขาด และบุบเสียหาย ใช้การไม่ได้ คิดค่าเสียหายเป็นเงิน 250 บาท เหตุเกิดที่

แขวงท่าแร่ เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83, 358

ระหว่างพิจารณา นางสาวนวลนารถ ส่งเสริมรัตนกุลผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้า
ร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิจารณาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83, 358 ลงโทษจำคุก 1 เดือนและปรับ 2,000 บาท รอการลงโทษจำ
คุกไว้ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์ร่วมมีอำนาจร้องทุกข์หรือไม่นั้น
โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบโดยมีโจทก์ร่วมเบิกความว่า โจทก์ร่วมเป็นเจ้าของหมู่บ้าน
ธารน้ำใจ โดยที่ดินที่ตั้งหมู่บ้านมีชื่อนายจำเนียร เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นายจำเนียรกู้
เงินโจทก์ร่วมไปเมื่อ 7-8 ปีมาแล้ว แต่ยังมีได้ออนเปลี่ยนชื่อมาเป็นของโจทก์ร่วม
เพราะโจทก์ร่วมตั้งใจจะโอนขายให้คนอื่น โจทก์ร่วมได้จ้างนางวิลาศเป็นผู้เฝ้าดูแล
หมู่บ้านนางวิลาศเบิกความว่าเป็นลูกจ้างโจทก์ร่วม ทำหน้าที่ดูแลหมู่บ้านธารน้ำใจ
โจทก์ร่วมซื้อกุญแจใหม่สำหรับใส่โซ่ แต่จำเลยไม่มีลูกกุญแจ พยานโจทก์เบิกความ
สอดคล้องต้องกัน และจำเลยมิได้นำสืบโต้แย้งในข้อนี้แต่อย่างใด คดีจึงฟังได้ว่า
โจทก์ร่วมเป็นผู้ครอบครองหมู่บ้านธารน้ำใจมีอำนาจปิดกั้นทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็น

ถนนส่วนบุคคลและเป็นเจ้าของโช้และกุญแจรายพิพาท ซึ่งเป็นผู้เสียหายมีอำนาจ
ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีนี้

ที่จำเลยฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมไม่น่าเชื่อและไม่พอพัง
ลงโทษจำเลย เพราะนางวิลาศเบิกความในศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางที่นายบัญชา
ถูกฟ้อง แตกต่างกับที่เบิกความในคดีนี้ และนางวิลาศกับเด็กชายปรีชายังเบิกความ
ในคดีนี้แตกต่างกัน ทั้งเบิกความขัดต่อเหตุผลนั้น เห็นว่า ที่ในศาลคดีเด็กและ
เยาวชนกลางนางวิลาศเบิกความว่าจำเลยยืนอยู่ซ้ายมือนายบัญชา ซี่มือให้นายบัญชา
เลื่อยโช้ นายบัญชาหันหน้ามาทางบ้านพยาน ส่วนในคดีนี้นางวิลาศเบิกความว่า
จำเลยยืนอยู่ขวามือนายบัญชาใช้มือข้างหนึ่งช่วยจับโช้ขณะที่นายบัญชากำลังเลื่อย
มือข้างหนึ่งทางร่มสีน้ำเงิน เด็กชายปรีชาเบิกความว่าขณะเลื่อยโช้ นายบัญชาและ
จำเลยหันหน้าไปทางโช้หันหลังให้พยานและบ้านนั้น เป็นข้อแตกต่างมิใช่สาระสำคัญ
ถึงกับจะไม่เชื่อคำเบิกความของพยานทั้งสองปากนี้ แม้ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง
จะพิพากษายกฟ้องเพราะการเบิกความแตกต่างดังกล่าวและคดีถึงที่สุดแล้ว ก็เป็น
เรื่องดุลพินิจในการฟังพยานหลักฐานของแต่ละศาล

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-ประจักษ์ พุทธสมบัติ-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น